

Risposta all'analisi della proposta di acquisto

Riscontro punto per punto all'analisi del 3 settembre 2026 relativa alla proposta di acquisizione del ramo d'azienda Hotel Centrale.

Premessa

Ringraziamo per l'analisi, che riteniamo **equilibrata e costruttiva**. Le osservazioni colgono con precisione i punti in cui la nostra proposta lasciava margini di incertezza, e in particolare la mancanza di una sequenza temporale univoca fra la fase delle verifiche e quella degli impegni definitivi.

Accogliamo l'impostazione generale della riformulazione. Condividiamo il principio di separare nettamente le due fasi, di anticipare l'impegno economico al momento dell'accettazione e di rendere oggettive le condizioni sospensive. Su quindici delle sedici osservazioni la nostra risposta è di adesione, in molti casi con l'aggiunta di elementi che riteniamo utili a rendere il testo ancora più definito.

Su tre punti proponiamo una soluzione diversa da quella suggerita, e in questo documento ne esponiamo la ragione: **la durata delle verifiche che dipendono da enti terzi, l'articolazione della caparra e il trattamento dell'estinzione anticipata**. In tutti e tre i casi la nostra controproposta non riduce le tutele della proprietà, ma le rende compatibili con tempi tecnici che non dipendono da nessuna delle due parti.

Segnaliamo infine che accettiamo **un anticipo del 40% del prezzo entro il perfezionamento** — 240.000 € contro i 100.000 € previsti dalla nostra proposta iniziale — a fronte di un calendario che ci consenta di eseguire le verifiche in modo serio e di realizzare gli interventi prima della stagione 2027.

Riscontro alle osservazioni

1 Sequenza temporale

ACCOLTA

«Non risulta individuata con sufficiente precisione la data entro la quale debba essere perfezionata la cessione.»

Accogliamo integralmente. La sequenza proposta — accettazione, verifiche, avveramento, eventuale immissione anticipata, perfezionamento, decorrenza della locazione — è più chiara della nostra e la facciamo nostra. Aggiungiamo un solo elemento: che a ciascuna tappa corrisponda **un termine espresso e una conseguenza espressa** in caso di inadempimento, così che nessuna fase possa protrarsi per inerzia di una delle parti.

«Una soluzione più equilibrata potrebbe prevedere 30-45 giorni, estendibili fino a un massimo di 60.»

Condividiamo che il 31 dicembre 2027 fosse un termine troppo ampio, e lo ritiriamo. Quarantacinque giorni non sono però compatibili con la natura delle verifiche, e la ragione non dipende da noi.

Le verifiche sono di due tipi. **Quelle che dipendono da noi** — due diligence contabile e amministrativa, rilievi tecnici, preventivi delle opere — le completiamo in **45 giorni**, esattamente come proposto. **Quelle che dipendono da enti terzi** — il riscontro dello Sportello Unico sulla classificabilità come residenza turistico alberghiera e sulle modalità del servizio di ricevimento, e la verifica di compatibilità con la pratica di prevenzione incendi — richiedono l'istruttoria di un'amministrazione, e nessuna delle due parti può accelerarla.

Proponiamo quindi due termini distinti: 45 giorni per le verifiche interne e 90 giorni per i riscontri degli enti, decorrenti entrambi dall'accettazione. Ci impegniamo a depositare le istanze **entro dieci giorni** dall'accettazione e a trasmettere alla proprietà copia di ogni istanza e di ogni riscontro, così che il decorso sia verificabile e non affidato alla nostra parola.

3 Oggettività delle condizioni sospensive

«La formulazione attuale lascia spazio a una valutazione soggettiva.»

Accogliamo, e proponiamo di sostituire la formula «esito soddisfacente» con **un elenco tassativo** di circostanze che sole possono determinare il mancato avveramento: passività non risultanti dalla situazione certificata per importo superiore a **25.000 €**; contenziosi in essere o minacciati; irregolarità nei titoli autorizzativi all'esercizio; diniego espresso o silenzio dell'ente oltre i termini sulla classificabilità come RTA; prescrizioni antincendio di importo superiore a **40.000 €**. Fuori da questo elenco, nessuna valutazione discrezionale ci consente di recedere.

«Appare più equilibrato che all'accettazione della proposta corrisponda un contestuale impegno economico dell'acquirente... una caparra pari almeno al 10%.»

Il principio lo condividiamo senza riserve: è giusto che l'accettazione sia accompagnata da un impegno economico immediato, e ritiriamo la previsione del versamento differito a marzo 2027. Sull'importo proponiamo però **un'articolazione in due tempi**.

30.000 € contestualmente all'accettazione e ulteriori 30.000 € all'avveramento delle condizioni sospensive, per un totale di 60.000 € pari al 10% richiesto. La ragione è che nella prima fase l'operazione è ancora interamente ipotetica per entrambi: noi non sappiamo se il progetto è autorizzabile, la proprietà non ha ancora assunto alcun impegno irreversibile. Dal momento in cui le condizioni si avverano il quadro cambia — e da lì in avanti accettiamo un'esposizione molto superiore a quella che avevamo proposto, come indicato al punto 8.

5 Immissione anticipata dopo le verifiche

ACCOLTA

«Sarebbe più lineare prevedere che l'affitto anticipato possa iniziare soltanto dopo l'avveramento delle principali condizioni sospensive.»

Accogliamo. Con il calendario che ne risulta la questione si semplifica: se l'accettazione interviene entro ottobre 2026 e le verifiche si concludono entro gennaio 2027, il perfezionamento cade **entro marzo 2027** e non abbiamo bisogno dell'affitto d'azienda — entriamo direttamente come cessionari. **La facoltà di immissione anticipata resta quindi in via subordinata**, per l'ipotesi in cui i riscontri degli enti slittino e si renda necessario avviare i lavori prima del perfezionamento.

6 Restituzione in caso di mancato perfezionamento

ACCOLTA

«Occorrerebbe stabilire quali obblighi abbiano entrambe le parti nel caso in cui l'acquisizione non venga perfezionata.»

Accogliamo. Proponiamo di disciplinare l'ipotesi distinguendo tre casi: mancato avveramento per **circostanze oggettive** — l'azienda torna nello stato in cui si trova, la caparra ci viene restituita, nessun indennizzo per le opere; **inadempimento della cedente** — restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. e rimborso delle opere documentate; **rinuncia nostra fuori dalle condizioni** — perdita della caparra e nessun rimborso. Ci impegniamo inoltre a **non modificare l'organizzazione del personale né il posizionamento commerciale** durante l'eventuale periodo di affitto, se non a perfezionamento avvenuto.

7 Rapporti di lavoro dopo le verifiche

ACCOLTA

«Non appare equilibrato che la proprietà proceda alla definizione dell'intero personale mentre permane la possibilità che voi non perfezioniate.»

L'osservazione è fondata e la accogliamo integralmente. L'avvio delle procedure di definizione dei rapporti dovrà avvenire **solo dopo l'avveramento delle condizioni sospensive**, e non prima. Confermiamo che la condizione resta essenziale per noi — il modello gestionale che sostiene l'intera operazione non prevede personale in loco — ma riconosciamo che chiedere un intervento irreversibile prima della certezza del deal non era equilibrato.

8 Manleva sui lavoratori

ACCOLTA

«La manleva è molto ampia e la trattenuta non costituisce un limite, essendo previsto il maggior danno.»

Accogliamo e circoscriviamo. Proponiamo: **durata della manleva 24 mesi** dalla data dell'ultima risoluzione, salvo i termini di prescrizione inderogabili; obbligo per noi di comunicare ogni contestazione **entro 15 giorni** dal ricevimento, a pena di decadenza; **diritto della cedente di partecipare alla difesa** e di designare il legale a proprie spese; divieto per noi di transigere senza il suo consenso scritto, che non potrà essere irragionevolmente negato; utilizzo della somma trattenuta solo a fronte di pretesa scritta e documentata. **Rinunciamo al riferimento al maggior danno:** la responsabilità della cedente resterà contenuta entro l'importo trattenuto, che proponiamo di ridurre a **40.000 €** proprio in ragione della certezza che le risoluzioni in sede protetta offrono a entrambi.

9 Due diligence e situazione debitoria

ACCOLTA

«La formulazione "ogni pretesa di terzi relativa a fatti anteriori" è estremamente ampia.»

Accogliamo con la stessa impostazione del punto precedente: **durata 24 mesi** per le garanzie ordinarie e coincidente con i termini di legge per quelle fiscali e previdenziali, obbligo di comunicazione entro 15 giorni, diritto di partecipazione alla gestione della pretesa, e franchigia di **2.500 €** per singolo evento a evitare contestazioni su importi marginali.

«La consegna della garanzia relativa all'intero debito residuo deve costituire condizione contestuale al perfezionamento, con progressiva riduzione.»

Accogliamo integralmente, compreso il coordinamento con la trattenuta. Alla stipula consegneremo **fideiussione bancaria a prima richiesta per l'intero residuo**, con riduzione automatica a ogni pagamento. La trattenuta di cui al punto 8 sarà evidenziata separatamente nel piano, così che l'importo di ciascuna scadenza sia certo fin dall'origine e non vi sia discrasia fra rata pattuita e somma effettivamente corrisposta.

«Trattandosi di un beneficio economico aggiuntivo rispetto a un pagamento già dilazionato e non produttivo di interessi, appare opportuno che venga valutato nell'equilibrio economico complessivo.»

L'osservazione è corretta nel merito. Osserviamo però che l'estinzione anticipata **avvantaggia anche la cedente**, che incassa prima e vede ridursi il rischio di credito, e che il tasso del 4% era stato scelto proprio per lasciare sostanzialmente invariato il valore attuale del piano.

Proponiamo una soluzione simmetrica: **manteniamo la facoltà, riducendo l'attualizzazione al 3%** e prevedendo che l'estinzione comporti **lo svincolo immediato della fideiussione**. Se la proprietà preferisce, siamo disponibili in alternativa a **rinunciare del tutto all'abbuono**, mantenendo la sola facoltà di pagare in anticipo alla pari: in tal caso chiediamo che ne sia tenuto conto nella definizione della prima rata.

«La clausola crea un collegamento molto forte fra due rapporti contrattuali differenti.»

Accogliamo, e proponiamo di renderlo **reciproco**. Da un lato confermiamo che il mancato pagamento di due rate consecutive legittima la risoluzione della locazione, con l'aggiunta di un **termine di grazia di 60 giorni** dalla contestazione scritta. Dall'altro chiediamo che sia previsto che **la risoluzione della locazione per causa non imputabile a noi** — comprese cause riferibili all'immobile — comporti la **cessazione dell'obbligo di pagamento delle rate residue**, essendo l'attività non esercitabile senza l'immobile. È lo stesso principio, applicato nelle due direzioni.

13 Contestualità di cessione e locazione

ACCOLTA

«Deve essere chiaramente previsto che la cessione e la sottoscrizione della locazione siano tra loro inscindibili e contestuali.»

Accogliamo integralmente: è una tutela che riteniamo essenziale anche per noi. I due contratti saranno stipulati nello stesso contesto e ciascuno espressamente condizionato all'altro.

14 Interventi di riqualificazione

ACCOLTA

«Sarebbe opportuno che la tipologia e l'entità degli interventi fossero preliminarmente definite. Va risolta la contraddizione temporale fra l'art. 5 e l'art. 10.»

La contraddizione è un nostro errore di redazione e ce ne scusiamo: **il periodo corretto è marzo-maggio 2027**, e l'art. 10 va corretto di conseguenza. Quanto al contenuto, alleghiamo alla proposta definitiva **un progetto di massima** con destinazione dei locali, elenco delle opere e stima economica, oggi quantificata in circa **175.000 € interamente a nostro carico**. L'assenso della proprietà sarà riferito a quel progetto e non a interventi indeterminati, fermo restando che le opere resteranno acquisite all'immobile senza indennizzo.

15 Sublocazione e affidamento a terzi

ACCOLTA

«Potrebbe essere opportuno distinguere fra società riconducibili a voi e soggetti terzi indipendenti.»

Accogliamo la distinzione. Per le società **controllate o collegate** e per quelle riconducibili alla medesima compagine sociale la facoltà resta libera, con semplice comunicazione. Per **soggetti terzi indipendenti** accettiamo di subordinare l'affidamento al **consenso scritto della proprietà, che non potrà essere irragionevolmente negato** e si intenderà prestato in mancanza di riscontro entro trenta giorni. In ogni caso resteremo **solidalmente obbligati** per il canone e per gli obblighi del contratto.

16 Prenotazioni e rapporti commerciali in essere

ACCOLTA

«Non è disciplinato il trattamento delle prenotazioni già acquisite relative a soggiorni successivi al trasferimento.»

Accogliamo: è un punto operativo che avevamo trascurato e che sarebbe emerso al momento peggiore. Proponiamo il criterio della **competenza per data di soggiorno**: le prenotazioni per soggiorni successivi al trasferimento passano a noi, e gli anticipi già incassati dalla cedente ci vengono **riconosciuti in compensazione** alla stipula, sulla base di un elenco allegato all'atto. Restano a carico della cedente le cancellazioni e i rimborsi riferiti a soggiorni anteriori. Chiediamo inoltre la **continuità dei profili sui portali** e delle recensioni acquisite, che costituiscono parte sostanziale dell'avviamento.

«Sarebbe utile stabilire che, fino alla consegna, la cedente continui a gestire secondo l'ordinaria conduzione dell'attività.»

Accogliamo integralmente e chiediamo che l'obbligo sia esplicitato: mantenimento delle autorizzazioni e delle dotazioni, prosecuzione della normale politica commerciale e di prezzo, nessuna alienazione di beni aziendali, nessuna assunzione né modifica dei contratti in essere senza previo accordo. Ci impegniamo simmetricamente a **non interferire** nella gestione fino alla consegna.

Il calendario che proponiamo

Accettazione	Sottoscrizione e versamento di 30.000 € a titolo di caparra confirmatoria. Deposito delle istanze agli enti entro dieci giorni.
+ 45 giorni	Conclusione delle verifiche a nostro carico: due diligence contabile e amministrativa, rilievi tecnici, preventivi delle opere.
+ 90 giorni	Termine per i riscontri degli enti — Sportello Unico e prevenzione incendi — con trasmissione alla proprietà di ogni atto.
Avveramento	Versamento di ulteriori 30.000 € . Da questo momento la cedente avvia la definizione dei rapporti di lavoro.
+ 60 giorni	Perfezionamento della cessione e contestuale sottoscrizione della locazione. Versamento di 180.000 € e consegna della fideiussione per il residuo.
Marzo-maggio 2027	Esecuzione degli interventi di riqualificazione, per aprire la stagione con la struttura riqualificata.
2028 • 2029 • 2030	Tre rate annuali da 120.000 € , garantite da fideiussione decrescente.

Con l'accettazione entro ottobre 2026 il perfezionamento cade **entro il primo trimestre 2027**. Questo rende superfluo l'affitto d'azienda nell'ipotesi ordinaria, e ci consente di eseguire le opere da proprietari dell'attività e non da conduttori temporanei — che è la soluzione più semplice e più sicura per entrambi.

La struttura dei pagamenti

FASE	MOMENTO	IMPORTO
1	Caparra confirmatoria all'accettazione	30.000 €
2	Integrazione caparra all'avveramento delle condizioni	30.000 €
3	Al perfezionamento della cessione	180.000 €
4	Prima rata annuale	120.000 €
5	Seconda rata annuale	120.000 €
6	Terza rata a saldo, al netto della trattenuta	120.000 €
Totale		600.000 €

Accettiamo integralmente la struttura proposta: 240.000 € entro il perfezionamento, pari al 40% del prezzo, e 360.000 € dilazionati nei tre anni successivi. L'unica differenza rispetto alla riformulazione è l'articolazione della caparra in due versamenti da 30.000 €, per la ragione esposta al punto 4.

Rispetto alla nostra proposta iniziale si tratta di un anticipo di **140.000 €** nella parte iniziale dell'operazione. Lo accettiamo perché riteniamo che la riformulazione colga un principio corretto: chi chiede tempo e flessibilità deve accompagnarli con un impegno economico proporzionato.

In sintesi

#	OSSERVAZIONE	RISCONTRO
1	Sequenza temporale	ACCOLTA
2	Durata delle verifiche	45 + 90 GIORNI
3	Oggettività delle condizioni	ACCOLTA
4	Caparra all'accettazione	30.000 + 30.000
5	Immissione dopo le verifiche	ACCOLTA
6	Mancato perfezionamento	ACCOLTA
7	Rapporti di lavoro	ACCOLTA
8	Manleva lavoratori	ACCOLTA E CIRCOSCRITTA
9	Garanzie sulle passività	ACCOLTA
10	Piano e garanzie	ACCOLTA
11	Estinzione anticipata	ABBUONO AL 3%
12	Prezzo e locazione	ACCOLTA, RESA RECIPROCA
13	Contestualità	ACCOLTA
14	Riqualificazione	ACCOLTA, CON PROGETTO
15	Sublocazione	ACCOLTA CON DISTINZIONE
16	Prenotazioni in essere	ACCOLTA
17	Conduzione intermedia	ACCOLTA

Restiamo a disposizione per un incontro nel quale definire il testo della proposta definitiva. Riteniamo che le distanze residue siano **tecniche e non di principio**, e che il percorso delineato consenta di arrivare alla firma entro tempi utili a realizzare gli interventi prima della stagione 2027 — che è l'interesse comune più concreto fra quelli in gioco.